

1501754-97.2020.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Juliana Guelfi

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 32ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/12/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2019986/2020 - 06º DELEGACIA DA DISE - DENARC, 9630757 - 06º DELEGACIA DA DISE -

DENARC, 4/20/106 - 06º DELEGACIA DA DISE - DENARC, 2019986 - 06º ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

32ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, Nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501754-97.2020.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501754-97.2020.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2019986/2020 - 06º DELEGACIA DA DISE - DENARC, 9630757 - 06º DELEGACIA DA DISE -

DENARC, 4/20/106 - 06º DELEGACIA DA DISE - DENARC, 2019986 - 06º DELEGACIA DA DISE

- DENARC, 4/20/106 - 06º DELEGACIA DA DISE - DENARC

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JHONATA BORGES SANTA ROSA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Juliana Guelfi

Vistos.

1. Fls. 259/260 e 272/273: ACOLHO a manifestação das partes como razão de decidir e, com efeito, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do réu JHONATA BORGES SANTA ROSA, eis que caracterizada a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, que ocorreu em 03.08.2021 (01 anos após o recebimento da denúncia), nos termos do artigos 115 e 107, inciso IV, do Código Penal e artigo 30 da Lei nº 11.343/06.

2. Em relação ao celular e valores apreendidos, intime-se o réu a se manifestar acerca de eventual interesse na sua restituição, em 05 (cinco) dias, constando que deve ser feita prova da propriedade para efetiva devolução, sob pena de se proceder

nos termos do artigo 123 do Código de Processo Penal.

Caso não seja encontrado, intime-se o réu a se manifestar acerca de eventual interesse na restituição do objeto e valores apreendidos, por edital, com prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo de 90 (noventa) dias do trânsito em julgado, sem novos requerimentos, determino o seu perdimento, nos termos do artigo 123 do Código Penal.

Neste caso, providencie-se a venda do celular em leilão, depositando-se o saldo à disposição do Tesouro Nacional por meio de recolhimento feito ao FUNAD, CNPJ. 02.645.310/0001-99, UG 200246, Gestão 00001, mediante Guia de Recolhimento de Receita da União - GRU, códigos 20201-0 (valores apreendidos) e 20200-2 (bens apreendidos), conforme art. 481, caput e inciso III, das NSCGJ, se houver expressão econômica do aparelho celular. Caso contrário, encaminhe-no para destruição.

3. Determino, ainda, a destruição da pochete apreendida.

4. Expeça-se ofício com as devidas comunicações ao IIRGD e proceda-se à anotação da decisão e do trânsito em julgado no sistema SAJ (histórico de partes).

5. Regularizados os autos e procedidas as devidas anotações e comunicações, remetam-se ao arquivo com as cautelas de praxe.

P.R.I.

São Paulo, 18 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA